



P U T U S A N

Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD DANI;**
2. Tempat lahir : Sei Berombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/22 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bangunan Kelurahan padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2023, penangkapan sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Olah Raga Gang Basket Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD DANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0, 45 gram netto
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong
 - 2 (dua) buah pipet berbentuk sekopDimusnahkan
 - Uang tunai senilai Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah);**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Rap



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM -145/RP.RAP/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **AHMAD DANI** pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Lingkungan Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*"Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

- Bermula pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Sekira Pukul 04.30 Wib ketika terdakwa menjumpai sdr NIRWAN di bangunan dirumah mertua dari sdr NIRWAN dan terdakwa meminta Buah (Sabu) dan sdr Nirwan pun memberikan terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie Dalam plastik klip sedang dan terdakwa akan membayar setelah Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual adapun harga yang disepakatin dengan sdr NIRWAN terhadap Narkotika jenis sabu tersebut seharga harga Rp 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Kemudian sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di Lingkungan banguan Kel Padang Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu tepatnya di perladangan masyarakat terdakwa sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu, tiba tiba datang beberapa Petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu masing-masing saksi DEDI F. RITONGA, saksi HARDIANSYAH PUTRA SIREGAR dan saksi DOLI H. SITOMPUL,



melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) Buah pipet yang sudah berbentuk Secop yang ditemukan didalam kantong baju yang terdakwa pergunakan kemudian saksi DEDI F. RITONGA, saksi HARDIANSYAH PUTRA SIREGAR dan saksi DOLI H. SITOMPUL menanyakan kepada terdakwa dimana Narkotika jenis sabu milik terdakwa dismpinan dan terdakwa pun memberikan narkotika jenis sabu milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di pohon kelapa sawit didalam dompet kecil didalam dompet tersebut ditemukan 3 (tiga) buah plastik Klip Kosong, dimana sebelum terjadi penangkapan, terdakwa menyimpan dompet yang berisikan 3(tiga)bungkus plastik Klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 2(dua) buah Pipet yang sudah terbentuk Scop dan 3 (tiga) buah Plastik Klip kosong di pohon kelapa Sawit.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual maupun menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1939/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram milik terdakwa AHMAD DANI, dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 146/03.10102/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Budiman, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati S, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastic klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,95 gram dan berat netto 0, 45 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **AHMAD DANI** pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Lingkungan Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" Perbuatan mana dilakukan dengan cara

:

- Bermula pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira Pukul 11.35 Wib di saksi DEDI F. RITONGA, saksi HARDIANSYAH PUTRA SIREGAR dan saksi DOLI H. SITOMPUL (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Lingkungan bangunan Kel Padang Matinggi Kec Rantau Utara kab Labuhanbatu bahwa tengah kebun kelapa sawit sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika Jenis sabu, atas Informasi tersebut saksi DEDI F. RITONGA, saksi HARDIANSYAH PUTRA SIREGAR dan saksi DOLI H. SITOMPUL langsung melakukan penyelidikan dan pada saat saksi DEDI F. RITONGA, saksi HARDIANSYAH PUTRA SIREGAR dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan pemantauan dilokasi pada pukul 14,35 Wib saksi DEDI F. RITONGA, saksi HARDIANSYAH PUTRA SIREGAR dan saksi DOLI H. SITOMPUL melihat seorang laki laki dewasa yang sedang duduk ditengah sawit dan saksi DEDI F. RITONGA, saksi HARDIANSYAH PUTRA SIREGAR dan saksi DOLI H. SITOMPUL mendekati laki laki yang sedang duduk tersebut ketika itu juga laki-laki dewasa tersebut hendak melarikan diri dan saat itu juga langsung melakukan penangkapan dan setelah dapat melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti dari 3 (tiga) bungkus Plastik Klip yang diduga berisikan narkotika Jenis sabu, 3 (tiga) buah Plastik Klip Kosong, 2 (dua) pipet yang sudah dibentuk scop dan 1 (satu) buah Dompot Kecil ditemukan di Pohon kelapa sawit, sedangkan uang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan senilai Rp 58.000 (Lima Puluh delapan ribu rupiah), ditemukan di kantong celana sebelah kiri terdakwa;

- Kemudian dilakukan interogasi terhadap tersangka tentang barang bukti yang ditemukan dan tersangka AHAMAD DANI menerangkan kepada bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus Plastik Klip yang berisikan narkoba Jenis sabu, 3 (tiga) buah Plastik Klip Kosong, 2 (dua) pipet yang sudah dibentuk scop dan 1 (satu) buah dompet kecil, uang penjualan senilai Rp 58.000 (Lima Puluh delapan ribu rupiah), adalah milik terdakwa yang mana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh tersangka diperoleh pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 04.30 Wib dari NIRWAN;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual maupun menyimpan narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1939/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram milik terdakwa AHMAD DANI, dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 146/03.10102/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Budiman, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati S, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastic klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,95 gram dan berat netto 0,45 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Rap



1. Saksi Hardisyah Putra Siregar, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Dedi F. Ritonga (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira Pukul 14.35 Wib, bertempat di Lingkungan bangunan Kel Padang Matinggi Kec Rantau Utara kab Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0, 45 (nol koma empat puluh lima) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 2 (dua) pipet yang sudah dibentuk scop, 1 (satu) buah dompet kecil dan uang tunai senilai Rp 58.000 (Lima Puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa posisi barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0, 45 (nol koma empat puluh lima) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 2 (dua) pipet yang sudah dibentuk scop, dan 1 (satu) buah dompet kecil ditemukan di pohon kelapa sawit dimana sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa duduk didekat sawit tersebut, sedangkan uang tunai senilai Rp 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan narkoba jenis sabu diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkoba jenis sabu dari Nirwan (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 04.30 Wib di bangunan rumah mertua Nirwan (DPO);
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira Pukul 11,35 Wib saksi bersama saksi Dedi F. Ritonga mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Lingkungan bangunan Kel Padang Matinggi Kec Rantau Utara kab Labuhanbatu, tepatnya di tengah kebun kelapa sawit sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkoba Jenis sabu,



atas informasi yang didapatkan tersebut saksi bersama saksi Dedi F. Ritonga langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan dilokasi, pada pukul 14.35 Wib saksi bersama saksi Dedi F. Ritonga melihat Terdakwa yang sedang duduk ditengah sawit kemudian saksi bersama saksi Dedi F. Ritonga mendekati Terdakwa dan ketika saksi bersama saksi Dedi F. Ritonga mendekat, Terdakwa hendak melarikan diri dan saat itu juga langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0, 45 (nol koma empat puluh lima) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 2 (dua) pipet yang sudah dibentuk scop, dan 1 (satu) buah dompet kecil temukan di pohon kelapa sawit dimana sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa duduk didekat sawit tersebut, sedangkan uang tunai senilai Rp 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian saksi dan saksi Dedi F. Ritonga langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu, dan ternyata Terdakwa mengaku memperoleh narkoba dari Nirwan (DPO), selanjutnya saksi bersama saksi Dedi F. Ritonga membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Dedi F. Ritonga, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Hardisyah Putra Siregar, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira Pukul 14.35 Wib, bertempat di Lingkungan bangunan Kel Padang Matinggi Kec Rantau Utara kab Labuhanbatu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;



- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0, 45 (nol koma empat puluh lima) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 2 (dua) pipet yang sudah dibentuk scop, 1 (satu) buah dompet kecil dan uang tunai senilai Rp 58.000 (Lima Puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa posisi barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0, 45 (nol koma empat puluh lima) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 2 (dua) pipet yang sudah dibentuk scop, dan 1 (satu) buah dompet kecil ditemukan di pohon kelapa sawit dimana sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa duduk didekat sawit tersebut, sedangkan uang tunai senilai Rp 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan narkoba jenis sabu diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkoba jenis sabu dari Nirwan (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 04.30 Wib di bangunan rumah mertua Nirwan (DPO);
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira Pukul 11,35 Wib saksi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Lingkungan bangunan Kel Padang Matinggi Kec Rantau Utara kab Labuhanbatu, tepatnya di tengah kebun kelapa sawit sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkoba Jenis sabu, atas informasi yang didapatkan tersebut saksi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan dilokasi, pada pukul 14.35 Wib saksi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH melihat Terdakwa yang sedang duduk ditengah sawit kemudian saksi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH mendekati Terdakwa dan ketika saksi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH mendekat, Terdakwa hendak melarikan diri dan saat itu juga langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0, 45 (nol koma empat puluh lima) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 2 (dua) pipet yang sudah dibentuk scop, dan 1 (satu) buah



dompet kecil temukan di pohon kelapa sawit dimana sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa duduk didekat sawit tersebut, sedangkan uang tunai senilai Rp 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian saksi dan saksi Hardisyah Putra Siregar, SH langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu, dan ternyata Terdakwa mengaku memperoleh narkoba dari Nirwan (DPO), selanjutnya saksi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 146/03.10102/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0, 45 (nol koma empat puluh lima) gram netto;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1939/NNF/2023 tanggal 5 April 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0, 45 (nol koma empat puluh lima) gram mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira Pukul 14.35 Wib, bertempat di Lingkungan bangunan Kel Padang Matinggi Kec Rantau Utara kab Labuhanbatu;



- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 2 (dua) pipet yang sudah dibentuk scop, 1 (satu) buah dompet kecil dan uang tunai senilai Rp 58.000 (Lima Puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa posisi barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 2 (dua) pipet yang sudah dibentuk scop, dan 1 (satu) buah dompet kecil ditemukan di pohon kelapa sawit dimana sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa duduk didekat sawit tersebut, sedangkan uang tunai senilai Rp 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari Nirwan (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 04.30 Wib di bangunan rumah mertua Nirwan (DPO) dimana Terdakwa membayar narkoba tersebut jika sudah habis terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba adalah untuk Terdakwa perjual belikan, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah awalnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, Sekira Pukul 15,30 Wib di Lingkungan banguan Kel Padang Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu ketika Terdakwa di perladangan masyarakat Terdakwa sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu, tiba tiba datang beberapa orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika Terdakwa hendak ditangkap Terdakwa melarikan diri sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) Meter Terdakwa dapat ditangkap oleh beberapa orang laki-laki dewasa dan ketika itu langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 2 (dua) pipet yang sudah dibentuk scop, dan 1 (satu) buah dompet kecil ditemukan di pohon kelapa sawit dimana sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa duduk didekat sawit tersebut, sedangkan uang tunai senilai

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Rap



Rp 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian anggota kepolisian langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu, dan ternyata Terdakwa mengaku memperoleh narkoba dari Nirwan (DPO), selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 45 (nol koma empat puluh lima) gram netto;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
- 2 (dua) pipet yang sudah dibentuk scop;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- uang penjualan senilai Rp 58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Hardisyah Putra Siregar, SH bersama Saksi Dedi F. Ritonga (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira Pukul 14.35 Wib, bertempat di Lingkungan bangunan Kel Padang Matinggi Kec Rantau Utara kab Labuhanbatu karena dugaan terlibat tidak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0, 45 (nol koma empat puluh lima) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 2 (dua) pipet yang sudah dibentuk scop, 1 (satu) buah dompet kecil dan uang tunai senilai Rp 58.000 (Lima Puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa posisi barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0, 45 (nol koma empat puluh lima) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 2

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Rap



(dua) pipet yang sudah dibentuk scop, dan 1 (satu) buah dompet kecil temukan di pohon kelapa sawit dimana sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa duduk didekat sawit tersebut, sedangkan uang tunai senilai Rp 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari Nirwan (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 04.30 Wib di bangunan rumah mertua Nirwan (DPO) dimana Terdakwa membayar narkoba tersebut jika sudah habis terjual;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba adalah untuk Terdakwa perjual belikan, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira Pukul 11,35 Wib saksi Hardisyah Putra Siregar, SH bersama saksi Dedi F. Ritonga mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Lingkungan bangunan Kel Padang Matinggi Kec Rantau Utara kab Labuhanbatu, tepatnya di tengah kebun kelapa sawit sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkoba Jenis sabu, atas informasi yang didapatkan tersebut saksi Hardisyah Putra Siregar, SH bersama saksi Dedi F. Ritonga langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan dilokasi, pada pukul 14.35 Wib saksi Hardisyah Putra Siregar, SH bersama saksi Dedi F. Ritonga melihat Terdakwa yang sedang duduk ditengah sawit kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, SH bersama saksi Dedi F. Ritonga mendekati Terdakwa dan ketika saksi Hardisyah Putra Siregar, SH bersama saksi Dedi F. Ritonga mendekat, Terdakwa hendak melarikan diri dan saat itu juga langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0, 45 (nol koma empat puluh lima) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 2 (dua) pipet yang sudah dibentuk scop, dan 1 (satu) buah dompet kecil temukan di pohon kelapa sawit dimana sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa duduk didekat sawit tersebut, sedangkan uang tunai senilai Rp 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Rap



Terdakwa, kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Dedi F. Ritonga langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu, dan ternyata Terdakwa mengaku memperoleh narkoba dari Nirwan (DPO), selanjutnya saksi Hardisyah Putra Siregar, SH bersama saksi Dedi F. Ritonga membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis shabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Ahmad Dani dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini



tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 146/03.10102/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0, 45 (nol koma empat puluh lima) gram netto;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1939/NNF/2023 tanggal 5 April 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0, 45 (nol koma empat puluh lima) gram mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor



Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa sedang memiliki 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0, 45 (nol koma empat puluh lima) gram netto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hardisyah Putra Siregar, SH bersama Saksi Dedi F. Ritonga (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira Pukul 14.35 Wib, bertempat di Lingkungan bangunan Kel Padang Matinggi Kec Rantau Utara kab Labuhanbatu karena dugaan terlibat tidak pidana narkotika jenis sabudimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0, 45 (nol koma empat puluh lima) gram netto, 3 (tiga)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Rap



buah plastik klip kosong, 2 (dua) pipet yang sudah dibentuk scop, 1 (satu) buah dompet kecil dan uang tunai senilai Rp 58.000 (Lima Puluh delapan ribu rupiah) dimana posisi barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 2 (dua) pipet yang sudah dibentuk scop, dan 1 (satu) buah dompet kecil ditemukan di pohon kelapa sawit dimana sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa duduk didekat sawit tersebut, sedangkan uang tunai senilai Rp 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Nirwan (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 04.30 Wib di bangunan rumah mertua Nirwan (DPO) dimana Terdakwa membayar narkotika tersebut jika sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika adalah untuk Terdakwa perjual belikan, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira Pukul 11,35 Wib saksi Hardisyah Putra Siregar, SH bersama saksi Dedi F. Ritonga mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Lingkungan bangunan Kel Padang Matinggi Kec Rantau Utara kab Labuhanbatu, tepatnya di tengah kebun kelapa sawit sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika Jenis sabu, atas informasi yang didapatkan tersebut saksi Hardisyah Putra Siregar, SH bersama saksi Dedi F. Ritonga langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan dilokasi, pada pukul 14.35 Wib saksi Hardisyah Putra Siregar, SH bersama saksi Dedi F. Ritonga melihat Terdakwa yang sedang duduk ditengah sawit kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, SH bersama saksi Dedi F. Ritonga mendekati Terdakwa dan ketika saksi Hardisyah Putra Siregar, SH bersama saksi Dedi F. Ritonga mendekat, Terdakwa hendak melarikan diri dan saat itu juga langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 2 (dua) pipet yang sudah dibentuk scop, dan 1 (satu) buah dompet kecil ditemukan di pohon kelapa sawit dimana sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa duduk didekat sawit tersebut, sedangkan uang tunai senilai Rp 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Rap



saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Dedi F. Ritonga langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu, dan ternyata Terdakwa mengaku memperoleh narkoba dari Nirwan (DPO), selanjutnya saksi Hardisyah Putra Siregar, SH bersama saksi Dedi F. Ritonga membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 146/03.10102/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0, 45 (nol koma empat puluh lima) gram netto;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1939/NNF/2023 tanggal 5 April 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0, 45 (nol koma empat puluh lima) gram mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0, 45 (nol koma empat puluh lima) gram netto di pohon kelapa sawit dimana sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa duduk didekat sawit tersebut pada saat penangkapan Terdakwa diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Nirwan (DPO) adalah benar narkoba jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0, 45 (nol koma empat puluh lima) gram netto positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkoba jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkoba dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0, 45 (nol koma empat puluh lima) gram netto pada saat penangkapan Terdakwa tidak

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Rap



sedang melakukan transaksi jual beli narkoba yang mana Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,45 (nol koma empat

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Rap



puluh lima) gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 2 (dua) pipet yang sudah dibentuk scop, 1 (satu) buah dompet kecil merupakan narkoba dan sarana yang digunakan dan berhubungan dengan tindak pidana narkoba maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang penjualan senilai Rp 58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan dan oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Dani** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
- 2 (dua) pipet yang sudah dibentuk scop;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- Dimusnahkan;
- uang penjualan senilai Rp 58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Maulita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)